

ØKT 5 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Kan Ida skrive «40 %» i annonsen?

Ida har ni ideer til markedsføring. Kari vil vite hva som er lov før noe går i trykken.



SAKEN · MARKEDSFØRINGEN · NORDLYS ELEKTRO AS

Ni ideer, og ingen har regnet på 40 %

IDA

«Vi kutter strømregningen din med 40 %. Det selger.»

TOM, AVDELINGSLEDER SERVICE

«Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

KARI, DAGLIG LEDER

«Ingenting går i trykken før vi vet hva som er lov.»

SPØRSMÅLET **Hvor mange av de ni er lov?**

Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %»?

A

Ja

alle annonser overdriver

B

Nei

ikke uten et regnestykke først

C

Ja, men

regn på det hvis noen klager

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Fem spørsmål før annonsen går i trykken

1

Bevis

Hva må finnes før trykk?

2

Villedning

Når er den alltid ulovlig?

3

Prisene

Hva må kunden se?

4

Trekningen

Hva sier § 18 i dag?

5

Etikken

Hvorfor følge loven?

Underveis jobber dere med oppgave 2C, og til slutt en samtale i par. Alle paragrafene står på arket for økta.

På jobb heter det ofte noe annet

Markedsføring	=	Reklame, annonse, kampanje, «gå ut med et tilbud»
Villedende markedsføring	=	«Lureri», «for godt til å være sant»
Urimelig handelspraksis	=	Pressalg, «bare i dag», «kjøp før fredag»
Forbruker / næringsdrivende	=	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord til venstre.

Regnestykket først. Annonsen etterpå



Her: dokumentasjonen må finnes

Ikke her: når Forbrukertilsynet spør

Påstand	Vurdering
«Vi kutter strømregningen din med 40 %»	**virkning: må dokumenteres (§ 3)**
«Oslos hyggeligste elektrikere»	**åpenbar overdrivelse: lov**
Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel	**ikke lett å se at det er reklame (§ 3)**

REGELEN **Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering (§ 3). Åpenbar overdrivelse → lov.**

Uriktig, utelatt eller press: alltid ulovlig

§ 6 Urimelig handelspraksis er forbudt

§ 7 Villedende handling

«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» med bare rammeavtale

§ 8 Villedende utelatelse

«Ladeboks 9 900 kr», montering i bitteliten skrift

§ 9 Aggressiv

Strømmen settes ikke på før kunden har signert

REGELEN **§ 6: forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press. Sårbare grupper vurderes fra deres perspektiv.**

Kunden ser 1 112,50 kr, ikke 890

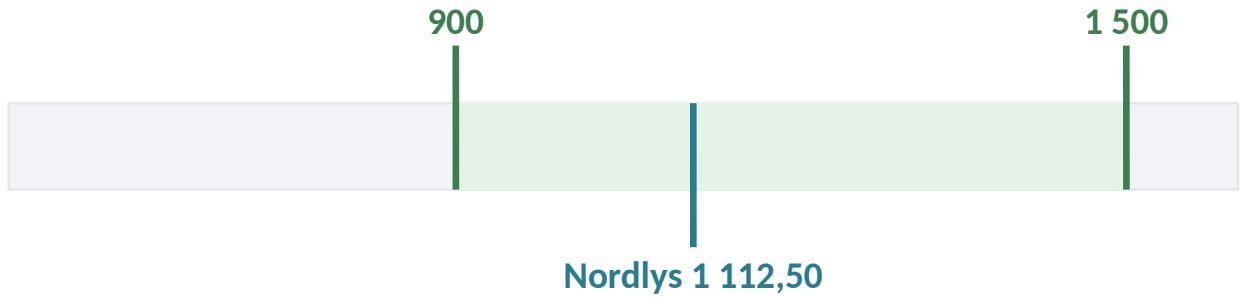
1 112,50 kr

NORDLYS' TIMEPRIS MED MERVERDIAVGIFT

890 kr uten mva. (faktaarket). El-guiden 2025: 900–1 500 kr med mva.

Timeprisen slik forbrukeren ser den





REGELEN **Forbrukerpris = pris uten mva. × 1,25. 890 × 1,25 = 1 112,50 kr. Opplys prisen før jobben, så den lett kan ses (§ 10).**

Trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

A

Lov

det er jo bare en trekning

B

Forbudt

deltakelse krever kjøp

C

Endret

boka og loven sier ulikt

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

Boka sier forbudt. Loven i dag sier noe annet

BOKA (§ 18 SOM I 2009)

Forbudt

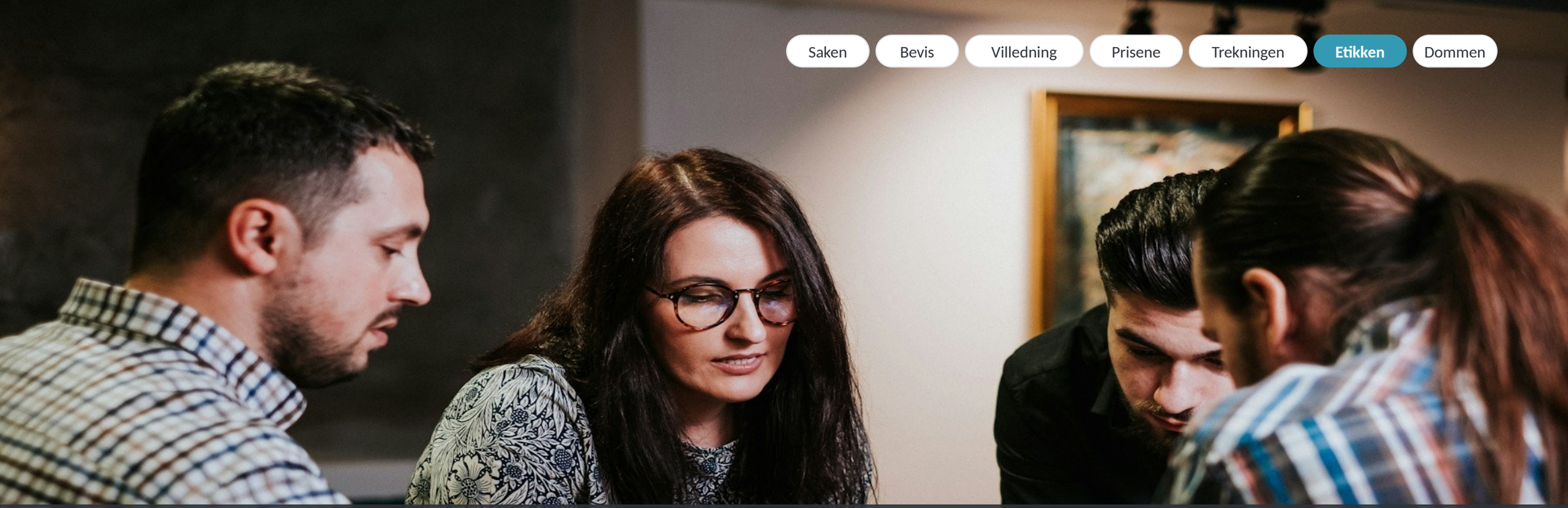
Konkurranse betinget av kjøp er forbudt.
Samlemerker er lov når de gir mer av samme ytelse.

LOVEN I DAG (ENDRET 2013)

Klare vilkår

Ikke forbudt i seg selv. Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige, og konkurransen vurderes etter §§ 6–9.

REGELEN **På eksamen: svar etter boka, og nevn at § 18 ble endret i 2013. På jobb: følg loven slik den er i dag.**



5 · ETIKKEN

Alle tre vil følge loven, men av tre ulike grunner.

Tre spørsmål, ikke tre svar

Pliktetikk

Er handlingen riktig?

Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere, uansett hva det koster i salg.»

Dydsetikk (sinnelagsetikk)

Hva slags menneske?

Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

Konsekvensetikk

Hva blir resultatet?

Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

REGELEN **Plikt: er handlingen riktig? Dyd (sinnelagsetikk): hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?**

Bokstaven er gulvet. Ånden er målet

LOVENS BOKSTAV

Høyst 15 %

Prisoverslaget kan sprekke med høyst 15 % (§ 32). Minstekravet, ofte et politisk kompromiss.

LOVENS ÅND

Et tak

15 % er et tak, ikke et fribeløp. Ånden spør hvem regelen skulle beskytte.

REGELEN **Ånden kan kreve mer enn bokstaven, aldri mindre.**

JOBB NÅ

2C

20 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C. Arket for økta har alle reglene.

Idas ni tiltak, og tre måter å spørre etisk på

Ni tiltak: Lovlig, Ikke lovlig eller Endret siden boka

Tre utsagn fra Kari, Tom og Ida: plikt, dyd eller konsekvens

Hva krever lovens ånd av Ida før hun skriver «40 %»?

Og hva sier ånden om kjøpsbetingede konkurranser?

Ferdig når

Ni grønne sjekker på tiltakene og tre på etikken.
Du kan si hvorfor trekningen blant kjøpere er «Endret siden boka».
Alene, i par eller i gruppe.

Tre lovlige, fem ulovlige, én endret siden boka

Lovlig

2 · 3 · 9

overdrivelse, åpen trekning, mer av samme

Ikke lovlig

1 · 5 · 6 · 7 · 8

§ 3, § 9, § 7, § 8, § 3

Endret

4

trekning bare blant kjøpere (§ 18)

Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd: Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde, og en konkurranse skal ikke få kunden til å kjøpe noe hun ikke trenger.

JOBB NÅ

samtale i par

8 minutter

HER FINNER DU DEN

Ingen arbeidsbok her. Arket for økta har paragrafene hvis dere trenger dem.

Lovene på din egen arbeidsplass

1 Hva står i tilbudsmalen deres om prisen? Fast pris, prisoverslag eller «ca.»?

2 Hvilket tall i en annonse har dere sett uten dokumentasjon? Hva skulle ligget i skuffen?

3 Når fulgte dere bokstaven, men ikke ånden? En faktura, en overtidsliste, en arbeidsavtale.

Ferdig når

To par deler med klassen.
Hold dere til eksempler fra arbeidsplassen, ikke definisjoner.

«40 %» kan ikke stå, og ånden krever mer enn loven

§ 3

Dokumentasjonen må finnes når annonsen trykkes. Ingen har regnet på 40 %.

5 av 9

tiltak er ulovlige. Ett er endret siden boka.

Ånden

Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde.

SVARET

Hele kapitlet: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6.

Arket for økta, med hele kapitlet.

Øv

Oppgave 2C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv, Prøv og eksamensoppgaven.

Vurder en annonse fra din egen bedrift.

Kan du forklare …

Kravene i §§ 2 og 3.

Urimelig handelspraksis, §§ 6–9.

§ 18 i 2009 og i dag.

Tre etiske retninger, og bokstav mot ånd.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.1 og 20.4–20.6). Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) og endringen av § 18 (Stortingets lovvedtak 80, 2012–2013). Forbrukertilsynet: veileder om konkurranser (2020). El-guiden 2025. Foto: Unsplash (bram naus, Andreea Avramescu).